คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๖/๒๕๖๗

บริษัท ท จำกัด โจทก์

นางสาว ป จำเลยที่ ๑

นาย ค จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑ , ๓๒ , ๑๑๘ และ ๑๑๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘, และมาตรา ๕๔

เรื่อง ลูกจ้างแจ้งทางแอปพลิเคชั่นมายังนาย A หัวหน้างานว่า “อ้ายหนูลาเด้อใช้ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล หายใจบ่อิ่ม” นาย A ตอบว่า “เคครับ อย่าลืมใบรับรองแพทย์เผื่อเขาขอ” ซึ่งลูกจ้างขอลาป่วยติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ๒ วัน และลาพักร้อนต่ออีก ๔ วัน แต่เมื่อมาทำงานไม่นำใบรับรองแพทย์มาแสดงทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ จึงเชื่อว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจริง เมื่อลูกจ้างเคยถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีขาดงานมาแล้ว นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน ได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย แก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๘๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มาทำงานโดยแจ้งต่อหัวหน้างานว่าขอลาป่วยเนื่องจากอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเหตุให้หัวหน้างานเชื่อในเบื้องต้นว่าป่วยจริง หัวหน้างานจึงให้จำเลยที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์มาแสดง แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานก็ไม่แสดงใบรับรองแพทย์ตามที่แจ้งไว้ และการที่จำเลยที่ ๑ ขอลาป่วยนั้นติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจำเลยที่ ๑ ลาพักผ่อนอีก ๔ วัน คือ วันที่ ๕ -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลาไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุให้เชื่อว่าการลาป่วยนั้นเป็นการลาเท็จ และหัวหน้างานไม่อนุมัติให้ลาป่วย ทำให้วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ ขาดงานและถูกลงโทษอีกครั้ง โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยที่ ๑ ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลารวม ๖ ฉบับ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานของสัญญาแต่ละฉบับแก่โจทก์ และสัญญาฉบับสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว การเลิกจ้างโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต กำหนดเวลาทำงานปกติสัปดาห์ละ ๔ วัน หยุด ๒ วัน สลับกันไปตามปฏิทินการทำงาน แบ่งการทำงานเป็นกะกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และกะกลางคืน เวลาทำงาน ๒๐.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. จำเลยที่ ๑ เคยถูกลงโทษเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงาน ๓ วัน เนื่องจากขาดงาน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ต้องมาทำงานในกะกลางคืน แต่เมื่อถึงเวลาทำงาน จำเลยที่ ๑ ไม่มาทำงาน เวลา ๒๐.๐๐ น. จำเลยที่ ๑ แจ้งทางแอปพลิเคชั่นมายังนาย A หัวหน้างานว่า “อ้ายหนูลาเด้อใข้ ตอนนี้อยู่ รพ.หายใจบ่อิ่ม” นาย A ตอบว่า “เคครับ อย่าลืมใบรับรองแพทย์เผื่อเขาขอ” จำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้มาทำงานในวันดังกล่าว โดยวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ และจำเลยที่ ๑ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ต่อมาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานปกติในกะกลางคืนโดยไม่นำใบรับรองแพทย์มาแสดงทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ แม้หัวหน้างานรับทราบก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้างานจะอนุมัติให้ลาป่วย จึงเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เจ็บป่วยจริง ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ลาป่วยเท็จซึ่งถือว่าเป็นการขาดงานในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อจำเลยกรณีขาดงานโดยปราศจากเหตุอันสมควรในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถูกลงโทษกรณีขาดงานอีกครั้งโดยถูกพักงาน ๓ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่ากรณีของจำเลยที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิลาป่วยเพียง ๑ วัน จึงไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ เมื่อจำเลยที่ ๑ แจ้งหัวหน้างานทราบแล้ว จึงไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ ขาดงาน อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา